

1529285-95.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... VINICIUS confessou o cometimento do roubo, em companhia de outro indivíduo, isentando, contudo o corréu KILDERIRRON.

Neste passo, nenhuma dúvida há no tocante à imputação do roubo cometido em concurso de agentes atribuído a VINICIUS.

O mesmo não se diga em relação a KILDERIRRON, que não foi preso em flagrante no local do crime, não estava na posse do bem roubado, não foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529285-95.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529285-95.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2353764/2019 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 8928045 - 89º D.P. JARDIM TABOAO,

8777/19/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2353764 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 8777/19/356

- 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS DE ARAUJO SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

VINICIUS DE ARAUJO SILVA e KILDERIRRON CARNEIRO DA SILVA, ambos menores de 21 anos à data dos fatos, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 22h52, na Avenida Carlos Lacerda, altura do nº 2906, Capão Redondo, nesta cidade e comarca de São Paulo, os agentes supracitados, previamente ajustados e com unidade de designios, subtraíram, para proveito comum, o veículo Ford/Fiesta - placas FNF-6254/SP, avaliado em R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), de propriedade da vítima Basílio Calderon Miranda, mediante grave ameaça e violência em face de Basílio e de Abilene Ribeiro da Silva.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termos de depoimento às fls. 05/06; termos de declarações às fls. 07/08; interrogatórios às fls. 09 e 16; boletim de ocorrência às fls. 23/27; auto de exibição e apreensão às fls. 28/29; auto de reconhecimento de pessoa às fls. 31/32; laudo pericial às fls. 96/97; termos de audiência às fls. 199/200 e 368/369.

Recebida a denúncia no dia 15 de janeiro de 2020 (fls. 93), o réu KILDERIRRON foi regularmente citado (fl. 143) e apresentou resposta à acusação às fls 145/148. O réu VINICIUS foi regularmente citado (fl. 142) e apresentou resposta à acusação às fls. 145/148.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvida uma vítima, duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, os réus foram interrogados.

As partes apresentaram memoriais às fls. 472/479 e 483/493.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada ante o registro do boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão.

A autoria, de igual forma, também restou inconteste, mas apenas com relação ao réu VINICIUS.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, a vítima Basílio estava manobrando o veículo Ford/Fiesta - placas FNF-6254, acompanhado de sua namorada Abilene, quando foram abordados por dois rapazes, que anunciaram o assalto. Entrou em luta corporal com um deles - VINICIUS - e o deteve no local. O segundo ingressou no automóvel e se evadiu.

Tanto na fase policial, quanto em juízo, a vítima efetuou o reconhecimento pessoal seguro de VINICIUS, alegando não ser capaz de identificar o outro réu, pois não manteve muito contato visual com ele.

Da mesma forma, VINICIUS confessou o cometimento do roubo, em companhia de outro indivíduo, isentando, contudo o corréu KILDERIRRON.

Neste passo, nenhuma dúvida há no tocante à imputação do roubo cometido em concurso de agentes atribuído a VINICIUS.

O mesmo não se diga em relação a KILDERIRRON, que não foi preso em flagrante no local do crime, não estava na posse do bem roubado, não foi reconhecido pelo ofendido, negou o cometimento do delito e foi isentado pelo outro acusado.

Com efeito, após a fuga do segundo roubador na condução do automóvel Fiesta, policiais militares intensificaram o patrulhamento, até que se depararam com o veículo estacionado numa via pública. O réu caminhava ao lado do carro no momento em que os agentes policiais se aproximaram e foi abordado. Foi conduzido ao distrito policial, dada a suspeita de sua participação.

Todavia, não houve comprovação segura de que tenha participado da empreitada criminosa. Um dos policiais que o deteve asseverou ter visualizado o acusado jogar uma chave veicular num bueiro quando percebeu que seria interceptado. Ocorre que essa chave não foi recuperada, de modo que não se pode afirmar se de fato se tratava de uma chave veicular e, mais que isso, se era a chave do automóvel roubado.

Além disso, como já exposto, o réu não foi reconhecido pela vítima e VINICIUS desde o flagrante foi categórico em negar que fosse ele o seu comparsa. Por fim e não menos importante, o fato de que KILDERIRRON não possui nenhum outro registro criminal em sua folha de antecedentes, de modo que, sequer sua personalidade é indicativa de vida pregressa delinquente.

Neste passo, entendo que os indícios iniciais que apontavam a coautoria de KILDERIRRON não foram reforçados, nem confirmados sob o crivo do contraditório, de modo que o decreto absolutório, com relação a ele se impõe.

Mittermayer, versando sobre o sistema das leis alemãs em matéria de prova por indícios esclarece que "O concurso de indícios só pode servir de fundamento da condenação, quando demonstra plenamente o facto e seus caracteres criminaes (...)

É mister haver contra o acusado o concurso de muitos indícios (...) A harmonia entre os indícios contra o acusado deve ser tal, que faça necessariamente concluir como certo, segundo o curso ordinario das coisas, ser culpado o acusado, e que,

para não os interpretar contra elle, seja necessario lançar-se no dominio do sobrenatural, e acreditar em factos, cuja existencia na causa nada faz suppôr. Para dar a este principio uma forma absoluta, como elle, diremos: a convicção do juiz deve ser tal que não deixe logar para uma duvida rasoavel" ("Tratado da Prova em Matéria Criminal", 2a ed., 1909, p. 395/396).

Para o caso, também é interessante o seguinte entendimento jurisprudencial: "Não há dúvida de que os indícios servem como elemento de prova. Porém, simples presunções não constituem indícios, quando dos fatos se podem tirar ilações diametralmente opostas" (TARJ - RT 742/713).

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada o delito de roubo majorado imputado apenas ao acusado VINICIUS DE ARAUJO SILVA nos exatos moldes do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheço a atenuante de menoridade relativa do acusado, mas deixo de reduzir a reprimenda porque já fixada no patamar mínimo.

Na terceira fase, incidirá a causa de aumento de pena prevista no § 2º, do inciso II, do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 1/3, totalizando 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Fixo regime inicial fechado para início do cumprimento da pena. O réu, após ser agraciado com a liberdade provisória neste feito, voltou a delinquir, vindo a ser condenado já definitivamente em outro roubo, pelo qual, inclusive se encontra preso (processo nº 151475030/20).

Evidente que tal fato, somado ao montante da pena e à natureza do delito em voga, indicam que o regime prisional adequado somente pode ser o fechado.

Pelas mesmas razões, ou seja, porque a liberdade do réu oferece risco concreto à segurança pública, entendo presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP para negar ao réu o direito de aguardar solto eventual recurso interposto. Expeça-se mandado de prisão.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu VINICIUS DE ARAUJO SILVA como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e, também, ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no patamar mínimo e, ainda, para ABSOLVER o réu KILDERIRRON CARNEIRO DA SILVA da imputação que lhe fora feita, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA